

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거
개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한
법률 일부개정법률안
심사보고서

2025. 9. .
법제사법위원회

1. 심사경과

가. 발의일자 및 발의자: 2025년 8월 26일, 장경태의원 등 27인

나. 회부일자: 2025년 8월 26일

다. 상정 및 의결일자:

제428회 국회(임사회)

제1차 전체회의(2025.8.26.) 상정, 제안설명, 검토보고, 대체토론,
소위원회

제429회 국회(정기회)

제1차 법안심사제1소위원회(2025.9.2.) 상정, 축조심사, 의결(대안반
영폐기)

제1차 안건조정위원회(2025.9.4.) 상정, 축조심사, 의결(대안반영폐기)

제2차 전체회의(2025.9.4.) 상정, 소위심사보고, 찬반토론, 의결(대
안반영폐기)

2. 제안설명의 요지

(장경태의원)

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법선거개입사건 등 진상규명을 위한 특별검사(이하 ‘김건희 특검’이라 함)는 지난 2025년 6월 12일 임명 후, 그 준비절차를 거쳐 본격적인 수사를 진행하고 있음.

김건희 특검은 도이치모터스 주가조작 의혹, 삼부토건 주가조작 의혹, 명태균씨가 연루된 공천 개입 의혹을 비롯해 수사대상이 16개로 매우 방대하고, 각 수사대상마다 서희건설 청탁 사건, 통일교 뇌물수수 및 정치관여사건 등 새로운 인지사건과 의혹도 늘어나고 있는 상황임. 최근에 드러난 관봉권 띠지 분실사건 및 이에 대한 수사 은폐의혹 사건에 대해서는 수사대상에 명확히 포함되어 있지 않은 상황임. 이에 새로 드러난 의혹 및 김건희와 그 측근들에 대한 고소·고발사건을 수사대상에 추가하고자 함.

또한 현행법의 경우 ‘관련 사건’에 대한 규정이 없는바, 관련사건 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 정의규정을 신설하고자 함

아울러, 이와 같이 김건희 및 그 측근들과 관련된 광범위하고 중대한 사안을 조사·공소유지하는 데에는 인적 자원이 부족하다는 지적이 지속되어 왔음. 특히 방대한 수사기록 검토, 증거분석, 관련자 조사 및 공판 준비 등 복합적인 업무를 수행하기 위해서는 다수의 전문인력이 필요하나, 현행 파견인원 한도는 수사 효율성과 신속성 확보에

한계가 있음. 또한, 김건희에 대한 사건이 광범위하고 점차 늘어나고 있는 상황이라 진상규명에는 기간이 부족하다는 지적이 있음.

이에 수사기간 연장횟수를 늘려 특검 수사의 실효성을 제고하고자 하며, 특별검사보를 기존 4명에서 6명으로, 파견검사의 상한을 40명에서 70명으로 확대하여 특별검사의 수사와 공판 업무를 충실히 지원할 수 있도록 함으로써, 김건희 및 그 측근들의 국정농단 및 비리에 관한 진상규명과 공소유지의 실효성을 제고하고자 함.

또한 파견검사도 특별검사의 지휘에 따라 특별검사 및 특별검사보의 재정없이 공소유지가 가능하게 함으로서 원활한 공소유지 및 공소업무 수행을 도모하고자 함.

또한, 현행법은 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하도록 되어 있는 바, 검찰청 법에 의한 검사의 수사 범위 제한으로 인해 검찰의 수사대상이 아닌 범죄가 있을 수 있어 이 경우 다른 법률에 우선하여 국가수사본부가 수사를 하도록 하며, 특별검사의 지휘아래 수사를 완료하도록 함.

아울러 광범위한 김건희특검의 수사대상에 관한 진상규명을 위해서는 이와 관련된 자의 진술, 증언 및 자료제출이 매우 중요한바, 이 법의 수사대상과 관련하여 자수를 하거나, 이 법의 죄를 범한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나, 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해하거나, 사건의 파악에 중요한 진술 또는 증언을 할 경우 그 형을

감면해주는 조항을 신설하고자 함.

3. 전문위원 검토보고의 요지

(전문위원 박병섭)

- 헌법재판소는 특별검사에 의한 수사대상을 어느 범위로 할 것인지는 국민을 대표하는 국회가 검찰 기소독점주의의 적절성, 검찰권 행사의 통제 필요성, 특별검사제도의 장단점, 당해 사건에 대한 국민적 관심과 요구 등 제반 사정을 고려하여 결정할 문제로서 그 판단에는 본질적으로 국회의 폭넓은 재량이 인정된다고 결정한 바 있음.
- 파견검사 및 파견공무원의 수를 확대하고, 수사기간을 연장할지 여부는 현행법의 제정 목적, 개정안에서 특검의 수사 대상을 추가하고 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 결정할 사항으로 보임.
- 개정안은 대법원 전원합의체 판결의 취지에 따라 특별검사나 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이도 파견검사가 법정에서 공소유지를 할 수 있도록 법률에 명확히 규정하려는 취지인 것으로 이해됨.
- 「검찰청법」에 의한 검사의 수사 범위 제한으로 인해 검찰의 수사 대상이 아닌 범죄가 있을 수 있어, 관할 지방검찰청 검사장이 인계

받더라도 수사 진행에 제약이 발생할 우려가 있다는 지적이 제기됨에 따라, 개정안은 이 경우 다른 법률에 우선하여 국가수사본부가 수사를 하도록 하며, 특별검사의 지휘아래 수사를 완료하도록 하려는 취지인 것으로 이해됨.

- 이 사건에 관한 진상규명을 위해서는 이와 관련된 자의 진술, 증언 및 자료제출이 매우 중요하나 현행법에는 자수 등에 대한 형의 감면규정이 마련되어 있지 않아 처벌을 감수하고 진술하기가 쉽지 않다는 지적이 제기됨. 이에 개정안은 안 제25조를 신설함으로써 동 특검법의 제정 목적에 따른 진상규명 및 수사를 원활히 하려는 취지인 것으로 이해됨.

4. 대체토론의 요지

(박형수 위원)

- 특검법은 애초에 존속 기간이 정해져 있음. 특검은 일반적인 수사 제도의 예외이기 때문에 시한이 정해져 있는 것. 그렇기에 시한 내 수사를 하지 못하면 그 수사자료들은 기존에 있는 수사기관으로 넘기도록 특검법에 규정되어 있는 것. 특검의 기간을 늘리고 인원을 늘리는 개정안은 영원히 특검을 계속하겠다는 것과 마찬가지임.

(김용민 위원)

- 특검법 처음에 저희가 만들었고, 특검을 출범시켰을 때보다 지금 와서 보니 죄가 이렇게 많을 줄 몰랐음. 야당에서 반성하고 먼저 특검

법 개정안을 발의했어야 한다고 생각함. 특검법이 개정돼서 제대로 수사할 수 있게 만드는 것이 국회의 책무.

(박준태 위원)

- 숙려기간이 미경과된 안건을 여야 협의 없이 상정하는 것은 문제가 있고, 과거 특검 수사 중에 법을 개정한 사례는 한 번도 없었음. 이것은 일종의 정치폭력임.

(박지원 위원)

- 대한민국 사회에서 영원히 군사 쿠데타나 내란을 종식시키는 일은 철저한 내란 청산을 하는 것임. 이것이 시대적 요구이고 국민의 생각.

(전현희 위원, 박은정 위원)

- 기존 특검법에 따라 특검 수사가 진행되면서 새로운 범죄 정황과 의혹이 쏟아지고 있음. 설상가상 방해로 수사 지연까지 빚어지고 있음. 원활한 특검수사 진행과 철저한 진상규명을 위해서는 수사인력의 확대, 수사기간의 연장, 수사대상의 확대가 절실히 필요함.

5. 소위원회 심사내용

(법안심사제1소위원회 위원장 김용민)

위원회 대안을 제안하기로 하고, 동 개정안은 본회의에 부의하지 아니하기로 함.

6. 찬반토론의 요지

(주진우 위원)

- 위헌적이고 이율배반적 규정이 많음. 심리의 공개나 비공개는 재판부에서 하도록 규정되어 있는데, 제1심 재판과정이 공개되면 증인이 증언 내용을 시청하고 다시 나와서 진술하거나, 맞말추기 논란 등 공정성이 발생할 수 있음.

(이성윤 위원)

- 지귀연 재판부로 인해 중계 이야기가 나오고 있음. 3건의 대안은 파견검사가 특별검사 또는 특별검사보의 재정 없이 공소를 유지할 수 있도록 하는 조항이 신설되는데, 현행 김건희특검법 제6조제8항, 내란특검법 제6조제8항, 채해병특검법 제6조제7항에 공수처의 수사처검사도 명시할 필요.

(조배숙 위원)

- 녹화 중계는 매우 중요한 부분임. 지방선거까지 끌려고 하는 불순한 의도. 특히 윤석열 내란외환행위 등 특검법 제7조 개정내용에 따르면, 이첩을 받지 않는 경우에도 특검이 지휘할 수 있도록 하고 있는데, 이 경우 지휘체계의 충돌 문제가 발생함.

(송석준 위원)

- 특검은 예외적 제도인데, 어렵게 출범한 특검이 기간 내 제대로 못한다는 이유로 기간도 늘리고 인원도 늘리는 것은 바람직하지 않음. 애초에 검찰조직에 맡겼다면 잘 훈련된 조직으로 할 수 있었을 것. 제대로 된 수사여건이 뭍에도 기존 조직을 무시하고 특검으로 하는

것은 비정상을 가속화하고 사건의 부실함을 강화하는 것.

- 이로 인해 민생수사가 지연되고 있음. 미제사건 증가율이 특검 출범 이후 30% 이상이고, 남부지검은 48% 증가. 특검 하면서 예산 낭비, 민생사건 처리지연에 따른 민생파탄이 발생하고 있음.

(김용민 위원)

- 제1심 재판중계 의무화 규정은 헌법 제109조 위배가 아님.

(나경원 위원)

- 수사기간 내 마무리하지 못하면 특별검사 지휘 하에 국수본에 인계 하도록 되어있는데, 이는 특검이 무기한 연장되는 것. 국회법 제57조의2에 따라 안전조정위원회를 요구함.

7. 안전조정위원회 심사내용

(안전조정위원회 위원장 박지원)

기존 소위에서 의결했던 대안의 내용에 안전조정위원회에서 논의된 사항을 종합하여 조정안을 마련함.

8. 심사결과

대안반영 폐기